رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٧٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٩٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١٦هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - الإهمال في أداء العمل - التأخر في إجراءات نقل مريض - ثبوت المخالفة - عدم اشتراط القصد لثبوت المخالفة - عقوبة اللوم - نطاق مسؤولية الموظف - عدم مساءلة الموظف عما يخرج عن اختصاصه.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليهم تأديبياً؛ لعدم تجهيز الفريق الطبي اللازم، والتأخر في نقل مريض حين وصوله إلى المطار عبر الإخلاء الطبي حتى تدهورت حالته الصحية - تضمن النظام مسؤولية كل موظف عما يصدر عنه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه - ثبوت إهمال المدعى عليه الأول حال كونه مدير إدارة التنسيق الطبي في إجراءات نقل المريض من المطار، ولا يعذر عن ذلك بخطأ الجهة المرسلة في تنسيق وصول المريض؛ لوقوع التأخر الفاحش في نقله - عدم قبول دفع المدعى عليه الأول بعدم قصده للمخالفة؛ كون التهمة الموجهة إليه هي الإهمال في أداء العمل، ولا يلزم منه القصد - انتفاء إهمال المدعى عليه الثاني والثالث في إجراءات نقل المريض؛ كون تلك الإجراءات خارجة عن اختصاصهما الوظيفي، فضلاً عن ثبوت إبلاغهما الموظف المختص عن وصول

المريض إلى المطار - أثر ذلك: أولاً: إدانة المدعى عليه الأول، ومعاقبته باللوم. ثانياً: عدم إدانة المدعى عليه الثاني والثالث.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).
- المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى وذلك بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن ممثل الادعاء تقدم بصحيفة دعوى اشتملت على قرار اتهام ضد المدعى عليهم، تضمن أنه بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢١هـ حال كونهم موظفي عموم، وبدائرة منطقة المدينة المنورة، ارتكبوا مخالفة إدارية بعدم تجهيز الفريق الطبي اللازم، والتأخر في نقل المريض (...) حين وصوله عبر الإخلاء الطبي من الرياض، وبقاؤه في المطار لمدة خمس ساعات حتى تدهورت حالته الصحية، حيث إن المتهم الأول (...) وبصفته الوظيفية مديراً لإدارة التنسيق الطبي لم يقم بالتعامل مع المريض وفق ما أنيط به من صلاحيات، واكتفى بالإبلاغ عنه شفهياً، وحيث إن المتهم الثاني (...) وبصفته المسؤول عن مكتب الدخول والتنويم والخروج والوفيات والتحويلات والتقارير الطبية

لم يقم بالتعامل مع اتصال الإخلاء الطبي من الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، واكتفى بالإبلاغ شفهياً، وحيث إن المتهم الثالث (...) وحال كونه موظفاً في إدارة التنسيق الطبي تهاون في متابعة ما تم إبلاغه من وصول المريض، وطلب في ختام صحيفة الادعاء تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليهم وفقاً للمادة (٣٢/أولاً) من نظام تأديب الموظفين. وبإحالة القضية لدى الدائرة، باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضرها، حيث قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرةً برده جاء فيها: أن موكله معروف بالمواظبة والمحافظة على سير العمل، وكان يشغل المسمى الوظيفي (مدير إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي في الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة) وطبيعة عمله هي الإشراف العام، وبه يتأكد عدم مسؤوليته عما اتهم به وذلك لأنه يوجد تشابه بالمسمى الوظيفي مع إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، فقد بادر موكله بالجواب على طلب الإحالة الخاصة بالمريض برقم (٢١٦/م/٣٧/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ، بالرد مباشرة بإمكانية استقبال الحالة بالخطاب رقم (٦٤٢/ن/ط) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٣هـ، وطلب فيه إبلاغهم بموعد وصول المريض، إلا أن المريض لم يصل إلى المدينة، فعاود موكله المخاطبة مرة أخرى بالخطاب رقم (٦٨٩/ت/ط) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ، والمتضمن تجديد قبول الحالة، والمطالبة بإبلاغهم بموعد وصول المريض. وذكر بأن موكله قام بمهام عمله بمتابعة قبول الحالة والتجديد له، وأصبحت الحالة داخلةً ضمن مسؤولية مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، إلا أنه وبتاريخ ١٤٣٦/٧/٢١هـ وبدون

أي تنسيق رسمي كتابي يؤكد تاريخ وصول المريض يتأتى معه أخذ جميع سبل التجهيز والاستعداد لاستقبال المريض بالمطار، فقد تبين أن الإخلاء طلب استقبال المريض قبل أن تحط الطائرة في أرض المطار، دون توضيح لطبيعة المريض وما يحتاجه من كادر طبي وتجهيزات لازمة وتصريح دخول الإسعاف إلى مدرج المطار. وأضاف أنه لا يمكن الجزم بتحديد المسؤولية وجعلها على الجهة المستقبلة للحالة دون إجراء تحقيق شامل، ويذكر بأن عدم وجود القصد والتعمد من قبل موكله ينفي عنه التهمة المنسوبة له، بل إن مبادرته والكتابة والمتابعة للمريض قبل وصوله يؤكد قوة موقفه وسلامة الإجراءات، مما يعني عدم توجه التهمة له، وانتهى إلى المطالبة بذلك. كما قدم المدعى عليه (...) مذكرةً برده جاء فيها: أنه ذكر في الاتهام أنه مسؤول عن مكتب الدخول والتنويم والخروج والوفيات والتحويلات والتقارير الطبية، وهذا غير دقيق حيث إن قسم التحويلات لا يتبع له إدارياً خلال تلك الفترة ١٤٣٦هـ، وهي إدارة مستقلة، ثم تم تكليفه بأعمال التنسيق الطبي (التحويلات) بالإضافة إلى عمله بموجب القرار رقم (٢١٥٣) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧هـ، وقد تم الاتصال عليه من قبل الإخلاء الطبي في يوم الحادثة لعدم الرد من قبل المستشفى، لإبلاغ قسم التحويلات بأن طائرة الإخلاء سوف تصل المطار، فتم إبلاغ (...) من قسم التحويلات (التنسيق الطبي) بموعد وصول الطائرة، وبما أن قسم التحويلات لا يتبع لإدارته فلا يعلم ما تم اتخاذه من قبلهم. كما قدم المدعى عليه (...) مذكرةً برده جاء فيها: أن الاتهام قد وجه له بصفته موظفاً في إدارة التنسيق الطبي، ولم تتأكد المدعية من طبيعة

عمله، حيث إنه يذكر أنه يعمل بوظيفة (منسق الإحالات الطبية) ولا علاقة بطبيعة عمله بالحالة المذكورة، ولا يوجد له أي دور في هذا الأمر حيث إن عمله مقتصر على إدخال بيانات المرضى المحولين من مستشفى الملك فهد إلى المستشفيات الأخرى عن طريق نظام الإحالة الطبية، وبما أن قيام الموظف بأي عمل خارج حدود اختصاصه أو صلاحياته يعد مخالفةً موجبة للعقوبة، فإن تمسك الموظف بحدود صلاحياته لا يعد مخالفة وهذا هو الأصل، وأن الواجب عليه هو إبلاغ الموظف صاحب الصلاحية بالعمل المطلوب من باب التعاون ومصلحة العمل، وقد اعترف الموظف المسؤول بالتبليغ، وبذلك تنتهي مسؤوليته عن هذا العمل، وحيث إن متابعة وصول المريض ليست من صلاحياته، وقيامه بهذا العمل فيه تجاوز لصلاحياته وتعدٍ على عمل غيره؛ وعليه فلا وجه لمطالبة المدعية بتقرير الجزاء التأديبي في حقه؛ وعليه وبناءً على ما سبق وحيث إن الأصل هو براءة الذمة، فإنه يطلب الحكم بعدم الإدانة. ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عما يثبت أن متابعة وصول المريض من صلاحيات المدعى عليه (...)؟ فذكر بأنه عند التحقيق معه وتحديداً إجابة السؤال الرابع، ذكر بأنه يختص بتحويل وتنسيق الحالات الطبية بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية. وبعرض ذلك على المدعى عليه (...)، ذكر بأن هذه الحالة ليست من ضمن اختصاصاته بسبب أنها لم تحول له بشكل رسمي. وفي جلسة اليوم أكد الأطراف على ما سبق تقديمه، كما حصر وكيل المدعى عليه (...) مطالبة موكله بالحكم بعدم إدانته، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. وبناءً على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت جهة الادعاء تطالب بمعاقبة المدعى عليهم وفقاً لنص المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ وذلك لأنهم ارتكبوا مخالفة إدارية تتمثل بعدم تجهيز الفريق الطبي اللازم، والتأخر في نقل المريض (...) حين وصوله عبر الإخلاء الطبي من الرياض، وبقاؤه في المطار لمدة خمس ساعات حتى تدهورت حالته الصحية؛ لذا فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لنص المادة (١٣/هـ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى عملاً بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. أما عن قبول الدعوى شكلاً، فقد نصت المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين على أن: "تسقُط الدعوى التأديبية بمُضي عشر سنوات من تاريخ وقوعِها وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المُدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء"، وبما أن المخالفة وقعت في ١٤٣٦/٧/٢١هـ، وأقيمت هذه الدعوى في ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، أي قبل مضي العشر سنوات المنصوص عليها؛ لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. أما عن موضوع الدعوى،

فإنه فيما يتعلق بالمدعى عليه (...) فإن المدعية تتهمه بالإهمال والتقصير الوظيفي لأنه لم يقم بالتعامل مع المريض وفق ما أنيط به من صلاحيات، واكتفى بالإبلاغ شفهياً، وباطلاع الدائرة على نص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ تبين أنها تنص على أن: "كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه"، وباطلاع الدائرة على خطاب المدعى عليه رقم (٦٤٢/ن/ط) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٣هـ المتضمن الموافقة على إرسال المريض، ومطالبته الجهة المرسلة بإبلاغه بموعد الوصول، ثم عاود المدعى عليه المخاطبة مرةً أخرى بالخطاب رقم (٦٨٩/ت/ط) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ المتضمن تجديد قبول الحالة، وهذه المخاطبة مبادرة من المدعى عليه لضبط التنسيق مع الجهة المرسلة، كما أن البين من أوراق الدعوى أن هناك قصوراً من الجهة المرسلة في تحديد موعد الوصول، إلا أن هذا كله لا يعني أن يترك المريض في المطار لمدة خمس ساعات، لا سيما أن المدعى عليه على علم بالمريض بموجب التنسيق السابق، فخطأ التنسيق من قبل الجهة المرسلة لا يعفي المدعى عليه من مسؤولية تأخير إرسال المريض وعدم إنهاء إجراءاته حتى خمس ساعات، فإن خطأ التنسيق يقبل فيه أن يرتبك العمل قليلاً، ويتأخر المريض في المطار مدة يسيرة عن الوضع المعتاد بما لا يتجاوز ساعةً على الأكثر، لا أن يتأخر هذا التأخر الفاحش؛ الأمر الذي يعد معه عدم إنهاء إجراءات المريض خلال تلك المدة كلها إهمالاً من المدعى عليه يستحق معه العقوبة التأديبية. ولا ينال من ذلك ما

ذكره وكيل المدعى عليه من عدم وجود القصد والتعمد من قبل المدعى عليه؛ وذلك لأن التهمة هي الإهمال ولا يلزم من الإهمال القصد، بل يجب أن يتحمل الموظف خطأه بالإهمال عامداً أو ساهياً. وفيما يتعلق بالمدعى عليه (...) فإن المدعية تتهمه بالإهمال والتقصير الوظيفي لأنه لم يقم بالتعامل مع اتصال الإخلاء الطبي من الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، واكتفى بالإبلاغ شفهياً، وباطلاع الدائرة على القرار رقم (٢١٥٣) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧هـ الصادر من مدير عام مستشفى الملك فهد تبين أنه تضمن ضم قسم التنسيق الطبي إلى قسم شؤون المرضى برئاسة المدعى عليه، وهذا بعد وقوع الحادثة بعدة أشهر، والمدعية ذكرت في قرار الاتهام أن المدعى عليه كان مسؤولاً عن قسم التحويلات (التنسيق الطبي) حين وقوع الحادثة، وهذا مغاير لما تم تقديمه، ولم تقدم المدعية ما يثبت خلافه، وبالاطلاع على محاضر التحقيق مع المدعى عليه تبين أنه ذكر قيامه بالرد على اتصال الإخلاء الطبي ثم أبلغ الإدارة المختصة (التنسيق الطبي) بوصول المريض، وبما أن المدعى عليه ليس مسؤولاً عن قسم التنسيق الطبي حين وقوع الحادثة؛ فإنه لا وجه لاتهامه بالإهمال والتقصير، لا سيما أنه قام بإبلاغ الإدارة المختصة بذات الطريقة التي تم إبلاغه بها وهي التبليغ الشفهي، كما أقر بذلك المدعى عليه (...) في محاضر التحقيق. وأما ما يتعلق بالمدعى عليه (...) فإن المدعية تتهمه بالإهمال والتقصير الوظيفي، وذلك لأنه تهاون في متابعة ما تم إبلاغه من وصول المريض، والمدعى عليه يذكر أن مهامه الوظيفية تنحصر في إدخال بيانات المرضى المحولين من مستشفى الملك فهد إلى

المستشفيات الأخرى عن طريق نظام الإحالة الطبية، وبالاطلاع على محضر التحقيق مع المدعى عليه تبين أنه ذكر أنه أبلغ مدير الإدارة بوصول المريض شفهياً مثلما تم إبلاغه به، ليتولى مدير الإدارة بعد ذلك إكمال اللازم، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أن من مهام عمله متابعة وصول المريض، وبما أن الأصل براءة الذمة، فإنه لا وجه كذلك لاتهامه بالإهمال والتقصير.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إدانة (...) بخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتوقيع عقوبة اللوم عليه. ثانياً: عدم إدانة (...) و(...) بما نسب إليهما.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.